



P U T U S A N

Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Komar als Kikuk Bin Ratman;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 19 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Dapuan Tegal 14/83 Rt/Rw 002/014 Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Saiful Komar als Kikuk Bin Ratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2026 sampai dengan tanggal 17 Mei 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2026 sampai dengan tanggal 26 Juni 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan tanggal 14 Juli 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2026 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2026;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 9 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 9 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL KOMAR ALIAS KIKUK BIN RATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” yang melanggar Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL KOMAR ALIAS KIKUK BIN RATMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana, berwarna Coklat, dengan ukuran 32;
 - 1 (satu) buah Baju, warna Hitam, ukuran L, dengan bertuliskan GUESS;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL KOMAR alias KIKUK BIN RATMAN pada hari Rabu tanggal 22 April 2026, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2026, atau dalam waktu lain pada tahun 2026, bertempat di Jalan Indrapura Surabaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang pada saat itu berada didalam rumahnya yang beralamat di Jl Dapuan Tegal 14/83 Rt/Rw 002/014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya mendengar suara keributan didepan rumahnya lalu terdakwa keluar dan melihat saksi korban FARIS HUSAINI dan sdr. FIRMANDONI (DPO) sedang bertikai, kemudian terdakwa melihat sdr. FIRMANDONI (DPO) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang pada saat itu sudah disabetkan kepada saksi korban FARIS HUSAINI. Kemudian oleh saksi korban FARIS HUSAINI clurit yang disabetkan dipegangi dalam posisi terjatuh. Kemudian dikarenakan terdakwa masih ada dendam sebelumnya dengan saksi korban FARIS HUSAINI, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah clurit yang digantung diruang tamu milik sdr. FIRMANDONI (DPO) yang sebelumnya dititipkan ke terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa membawa clurit tersebut dari dalam rumah, kemudian terdakwa langsung menyabetkan clurit yang dibawanya ke saksi korban FARIS HUSAINI hingga mengenai bagian dada depan saksi korban. Lalu pada saat terdakwa ingin menyabetkan kembali clurit tersebut kepada saksi korban FARIS HUSAINI dan dicegah oleh saksi MOESTAFID alias TOPIK kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7/19504/RSMS/VER/436.7.2.1/2026, tanggal 27 April 2026 atas nama FARIS HUSAINI yang dikeluarkan Rumah Sakit Dr. SOEWANDI SURABAYA menjelaskan bahwa korban FARIS HUSAINI mengalami luka terbuka dada dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam pada tangan kiri telah menyebabkan terkudungnya ruas ujung ibu jari. Selain itu ditemukan pula luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut dan cacat permanen pada korban;

Perbuatan Terdakwa diatas memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL KOMAR alias KIKUK BIN RATMAN bersama sdr. FIRMANDONI (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 April 2026, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu 2026, atau dalam waktu lain pada tahun 2026, bertempat di Jalan Indrapura Surabaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi korban FARIS HUSAINI sedang terlibat pertikaian dengan Sdr. FIRMANDONI (DPO) yang melakukan penyerangan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit, terdakwa yang masih menyimpan rasa dendam terhadap saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) bilah clurit dan kemudian turut serta melakukan kekerasan bersama dengan Sdr. FIRMANDONI (DPO) secara bergantian terhadap saksi korban dengan cara menyabetkan clurit tersebut ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian dada depan saksi korban;
- Bahwa Selanjutnya, terdakwa kembali berupaya untuk menyabetkan clurit tersebut ke arah saksi korban, namun berhasil dicegah oleh saksi MOESTAFID alias TOPIK yang merupakan kakak tiri terdakwa, selanjutnya terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di rumah paman terdakwa yang beralamat di Jl. Indrapura dapuan tegal Gg. 11 Kota Surabaya, kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2026 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Pabean Cantikan;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. FIRMANDONI (DPO) tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka pada dada dan kedua anggota gerak atas, terputusnya ruas ujung ibu jari kiri, serta luka-luka lainnya yang berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7/19504/RSMS/VER/436.7.2.1/2026 tanggal 27 April 2026 dinyatakan telah menimbulkan bahaya maut dan cacat permanen, yang merupakan luka berat pada diri saksi korban;

Perbuatan Terdakwa diatas memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 262 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CHUSNUL KHOTIMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 sekiranya pukul 22.00 Wib pada saat saksi di Rumah Jl.Jatipurwo No.75 saksi dapat kabar dari bahwa kakak saksi telah dikeroyok oleh 3 (tiga) orang yaitu Firmandoni, Taufik, Dan Kikuk, dan dilarikan ke rumah sakit Soewandhi, sesampainya saksi disana saksi sudah melihat kakak saksi terbaring dan banyak luka kemudian saksi bertanya bertanya kepada kakak saksi :

FAHRIS : Saksi sakit semua dek;

CHUSNUL : Gimana awalnya kok sampai kakak bisa kayak gini;

FAHRIS : Saksi merasa emosi akibat omongan dari Sdr. Doni akhirnya saksi samperin ke tempat Doni berada dan akhirnya saksi dikeroyok oleh 2 orang yaitu FIRMANDONI dan terdakwa secara bersamaan dengan menggunakan senjata Tajam Jenis Celurit;

CHUSNUL : untuk lukanya di lakukan oleh siapa kak?;

FAHRIS : Yang luka di Dada dilakukan oleh terdakwa dan untuk Jari Jempol kanan putus saksi tidak tahu karena saksi berusaha menangkis serangan dari Firmandoni tersebut, dan untungnya saksi masih bisa lari dan minta tolong ke warga sekitar untuk meminta bantuan. Setelah itu saksi berangkat ke Polsek Pabean Cantikan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban perkara tindak pidana Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah kakak saksi sendiri yaitu saksi Fahrnis Husaini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti untuk berapa kali terdakwa tersebut memukul dan menyabetkan cluritnya ke saksi Fahrnis Husaini namun saksi mengetahui setelah saksi di Rs.Soewandi Saksi Fahrnis Husaini sudah banyak luka;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian perkara tindak penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah saksi dapat telfon dari warga sekitar kejadian dan kebetulan saksi banyak yang kenal di daerah sana;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FAISOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026 sekiranya pukul 21.00 Wib sewaktu saksi sedang di rumah saksi melihat saksi Fahrnis Husaini sedang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi dan meminta hospot untuk me vidiocall seseorang laki-laki yang kemudian Sdr.Faris mengobrol dengan seorang laki-laki tersebut “ini loh anaknya gak tidur-tidur ikut om terus” setelah itu Sdr.Faris Husaini menjauh dari saksi dan saksi tidak tahu lagi apa yang mereka obrolkan,yang kemudian sekiranya pukul 22.00 Wib saksi Faris Husaini meminta tolong kepada saksi untuk diantar ke Jl.Idrapura Surabaya,sesampainya di Jl.Indrapura Surabaya saksi melihat saksi Fahriss Husaini turun dari kendaraan saksi dan mengobrol dengan seseorang yang belum saksi kenal dan saksi Faris Husaini meminta hostpot kepada seseorang tersebut dan menelfon lagi seseorang dan kebetulan saksi mendengar percakapan mereka tidak berselang lama seseorang diajak ngobrol di telephone tadi datang dan langsung bertanya kepada saksi Faris Husaini “maksute opo ngomong koyok ngene (sambil menunjukan handphonenya) yang kemudian saksi Faris Husaini menjawab “awakmu iku salah paham” namun saksi melihat seseorang tersebut masih ngotot dan tidak terima oleh saksi Faris Husaini dan saksi melihat saksi Faris Husaini langsung mendorong seseorang tersebut yang kemudian saksi melihat seseorang tersebut langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit dan langsung berantem dan saksi mencoba untuk meleraikan namun seseorang tersebut malah berontak dan tidak lama disusul 1 (Satu) orang temannya seseorang tersebut dengan membawa clurit, mengetahui hal tersebut saksi masih mencoba untuk meleraikan namun saksi terkena pukulan bagian kepala yang mengakibatkan sakit kepala dan saksi langsung melarikan diri dan langsung kembali ke Jl.Jatipurwo No.75 Surabaya dan mencoba untuk mencari adiknya saksi Faris Husaini namun tidak ketemu,yang kemudian saksi mencoba kembali lagi ke Jl.Indrapura Surabaya untuk mencari saksi Faris Husaini namun tidak ada yang kemudian saksi mencoba bertanya kepada warga sekitar dan saksi mendapatkan informasi bahwa saksi Faris Husaini dibawa ke rumah sakit al-irsyad yang kemudian saksi mencoba untuk mencari di rumah sakit tersebut namun tidak ada,yang kemudian saksi kembali lagi ke Jl.Jatipurwo No.75 Surabaya dan mengetahui dari orangtuanya bahwa saksi Faris Husaini berada di Rs Soewandi Surabaya,sesampainya saksi disana saksi melihat kondisi saksi Firman Husaini sudah tidak sadarkan diri dan banyak luka-luka;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FARIS HUSEINI**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah menjadi korban Pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Firmandoni dan Kikuk;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 22 April 2026 sekiranya pukul 22.00 Wib di Jl.Indrapura Surabaya.
 - Bahwa saksi kenal dengan Firmandoni merupakan mantan suami dari adik saksi yang bernama Husnul Kotimah dan untuk Kikuk saksi tidak begitu mengenalnya namun saksi mengetahui bahwa Kikuk adik dan Sdr. Topik
 - bahwa Firmandoni Dan Kikuk melakukan Pengeroyokan dan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dengan cara mengeroyok dan menyabet nyabetkan cluritnya sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai bagian tangan saya, untuk Sdr.Kikuk menyabet kan cluritnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dada saya
 - Bahwa penyebab atau permasalahan dari pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam karena Sdr Firmandoni salah paham terhadap saksi dan untuk Sdr.Kikuk, saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya apa;
 - Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 sekiranya pukul 21.00 Wib pada saat saksi di Jl.Jatipurwo Gg 4 saksi medatangi teman saksi Faisol yang kemudian saksi meminta hostpot kepada Faisol untuk vidiocall mantan suami adik saksi yaitu Firmandoni dan saksi lanjut mengobrol di sela-sela saksi mengobrol saksi ngomong agak ke teman saksi Faisol "siapa itu kok muter muter di masjid" namun langsung di potong oleh Sdr. Firmandoni "maksud kamu apa ngomong seperti itu dan saksi langsung menjelaskan ke Sdr.Firmandoni bahwa dia salah paham saksi lagi ngomong sama teman saksi dan Sdr Firmandoni masih tidak percaya dan masih tidak terima akhimya saksi bemiati menghampiri Sdr.Firmandoni dan saksi mengajak Sdr.Faisol ke Jl.Indrapura Kota Surabaya, sesampainya saksi disana saksi bertemu dengan Sdr.Topik dan saksi meminta Hotspot kepada saudara Topik buat menghubungi Sdr.Firmandoni
- FARIS: Nandi.
FIRMANDONI: Di Jl.Benteng.
FARIS: aku onok nang kikuk.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



FIRMANDONI: yawes enteni.

tidak berselang lama Sdr.Firmandoni datang dan langsung bertanya kepada kepada saksi "maksute opo ngomong koyok ngene (sambil menunjukan handphonenya) yang kemudian saksi menjawab "awakmu iku salah paham" namun Sdr.Firmandoni masih ngotot dan masih tidak terima oleh perkataan saksi tadi padahal saksi sudah menjelaskan bahwa itu salah paham namun karena Sdr.Firmandoni masih ngotot dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit akhirnya saksi terkena sabetan clurit Sdr.Firmandoni tersebut dan saksi mencoba menangkis sabetan tersebut hingga jempol saksi sebelah kiri terputus dan disaat saksi menangkis sabetan tersebut ada Sdr. Topik yang berusaha untuk meleraikan saksi tiba-tiba datang Sdr.Kikuk dan langsung menyabet saksi dengan clurit dan menegenai bagian dada dan saksi langsung berusaha melarikan diri dan pada akhirnya saksi berhasil kabur dan meminta tolong ke masyarakat sekitar untuk di bawa ke rumah sakit dan disitu . kesadaran saksi sudah berkurang dan saat saksi bangun sudah ada di rumah sakit Soewandi Kota Surabaya.

- Bahwa akibat dari penganiayaan dan pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka luka pada bagian dada sebelah kiri sobek, jempol sebelah kiri putus, pergelangan tangan sebelah kanan terdapat 2 (dua) luka sobek, jari manis sebelah kanan mengalami luka sayatan dalam; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Saiful Komar Alias Kikuk Bin Ratman melakukan pemukulan kepada saksi Faris Husaini dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang pada saat itu berada didalam rumahnya yang beralamat di Jl Dapuan Tegal 14/83 Rt/Rw 002/014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi pawalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 Sekiranya pukul 22.00 Wib terdakwa sedang berada di dalam rumah Jl.Dapuan Tegal 14/83 Rt/Rw 002/014 Kel.Tanjung Peak Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya yang kemudian terdakwa keluar dan melihat ada keributan diluar kemudian terdakwa melihat bahwa saksi Faris Husaini Dan Firmandoni (DPO) sudah bertikai dan Firmandoni (DPO) sudah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang pada saat itu sudah di sabetkan dan terdakwa melihat saksi Faris Husaini sudah memegang clurit yang di sabetkan oleh Firmandoni (DPO) dalam posisi terjatuh mengetahui hal tersebut karena terdakwa sebelumnya sudah ada dendam sama korban Sdr. Faris Husaini terdakwa memutuskan untuk kembali masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah Clurit yang terdakwa gantung diruang tamu dan terdakwa keluar lagi menghampiri saksi Faris Husaini dan Firmandoni (DPO) yang sedang bertikai dan langsung menyabetkan clurit ke korban Faris Husaini dan mengenai bagian dada depan dan di saat terdakwa mau menyabet lagi saksi Faris Husaini terdakwa di cegah oleh kakak tiri terdakwa bernama saksi Moestofid yang pada saat itu sedang berusaha meleraai saksi Faris Husaini Dan Firmandoni (belum tertangkap) yang kemudian saksi Moestofid menyuruh terdakwa pergi, yang kemudian terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di rumah paman terdakwa di Jl.Indrapura dapuan tegal Gg 11 Kota Surabaya,yang kemudian pada hari senin tanggal 27 April 2026 sekiranya pukul 13.00 WIB terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pabean Cantikan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saiful Komar Alias Kikuk Bin Ratman sehingga mengakibatkan saksi Faris Husaini mengalami luka terbuka dada dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum tertanggal 27 April 2026, Nomor : 400.7/19504/RSMS/VER/436.7.2.1/2026, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denys Putra Alim,Sp.F.M yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia sepuluh lima tahun ini ditemukan adanya luka-luka terbuka pada dada dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam pada tangan kiri telah menyebabkan terkudungnya ruas ujung ibu jari, selain itu ditemukan pula luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut dan cacat permanen pada Korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Celana, berwarna Coklat, dengan ukuran 32;
- 1 (satu) buah Baju, warna Hitam, ukuran L, dengan bertuliskan GUESS;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dan visum et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saiful Komar Alias Kikuk Bin Ratman pada hari Rabu tanggal 22 April 2026, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Indrapura Surabaya telah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang pada saat itu berada didalam rumahnya yang beralamat di Jl Dapuan Tegal 14/83 Rt/Rw 002/014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya mendengar suara keributan didepan rumahnya lalu terdakwa keluar dan melihat saksi korban Faris Husaini dan sdr. Firmandoni (DPO) sedang bertikai, kemudian terdakwa melihat sdr. Firmandoni (DPO) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang pada saat itu sudah disabetkan kepada saksi korban Faris Husaini. Kemudian oleh saksi korban Faris Husaini clurit yang disabetkan dipegangi dalam posisi terjatuh. Kemudian dikarenakan terdakwa masih ada dendam sebelumnya dengan saksi korban Faris Husaini, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah clurit yang digantung diruang tamu milik sdr. Firmandoni (DPO) yang sebelumnya dititipkan ke terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa membawa clurit tersebut dari dalam rumah, kemudian terdakwa langsung menyabetkan clurit yang dibawanya ke saksi korban Faris Husaini hingga mengenai bagian dada depan saksi korban. Lalu pada saat terdakwa ingin menyabetkan kembali clurit tersebut kepada saksi korban Faris Husaini dan dicegah oleh saksi Moestafid Alias Topik kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7/19504/RSMS/VER/436.7.2.1/2026, tanggal 27 April 2026 atas nama Faris Husaini yang dikeluarkan Rumah Sakit Dr. SOEWANDI SURABAYA menjelaskan bahwa korban Faris Husaini mengalami luka terbuka dada dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby



Kekerasan tajam pada tangan kiri telah menyebabkan terkudungnya ruas ujung ibu jari. Selain itu ditemukan pula luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut dan cacat permanen pada korban;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif dimana dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa melanggar pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 262 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechts person) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (bestandeel delict) dari pasal a quo tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas para terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai para terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas yang terungkap di persidangan, **Terdakwa SAIFUL KOMAR ALIAS KIKUK BIN RATMAN** dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau ketidakmampuan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara hukum;



Ad.2. Unsur melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan Perbuatan Penganiayaan, adanya tindakan aktif yang menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh, atau perbuatan yang merusak/mengganggu kesehatan fisik maupun mental orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan Luka Berat Ini merupakan unsur akibat (*gevolg*) yang bersifat memberatkan pidana. Tindakan penganiayaan tersebut harus secara nyata mengakibatkan korban menderita luka berat;

Menimbang bahwa mengenai batasan mengenai apa saja yang dikategorikan sebagai Luka Berat diatur secara terpisah pada bagian ketentuan umum KUHP Baru (Pasal 164 UU No. 1 Tahun 2023), yang meliputi:

- Penyakit atau luka yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Cacat menetap atau lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang Perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang pada saat itu berada didalam rumahnya yang beralamat di Jl Dapuan Tegal 14/83 Rt/Rw 002/014 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya mendengar suara keributan didepan rumahnya lalu terdakwa keluar dan melihat saksi korban faris husaini dan sdr. Firmandoni (DPO) sedang bertikai, kemudian terdakwa melihat sdr. Firmandoni (DPO) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang pada saat itu sudah disabetkan kepada saksi korban Faris Husaini. Kemudian oleh saksi korban Faris Husaini clurit yang disabetkan dipegangi dalam posisi terjatuh. Kemudian dikarenakan terdakwa masih ada dendam sebelumnya dengan saksi korban Faris Husaini, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah clurit yang digantung diruang tamu milik sdr. Firmandoni (DPO) yang sebelumnya dititipkan ke terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membawa clurit tersebut dari dalam rumah, kemudian terdakwa langsung menyabetkan clurit yang dibawanya ke saksi korban Faris Husaini hingga mengenai bagian dada depan saksi korban. Lalu pada saat terdakwa ingin menyabetkan kembali clurit tersebut kepada saksi korban Faris Husaini dan dicegah oleh saksi Moestafid Alias Topik kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7/19504/RSMS/VER/436.7.2.1/2026, tanggal 27 April 2026 atas nama Faris Husaini yang dikeluarkan Rumah Sakit Dr. SOEWANDI SURABAYA menjelaskan bahwa korban Faris Husaini mengalami luka terbuka dada dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam pada tangan kiri telah menyebabkan terkudungnya ruas ujung ibu jari. Selain itu ditemukan pula luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut dan cacat permanen pada korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan FARIS HUSAINI mengalami luka terbuka pada dada dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam pada tangan kiri telah menyebabkan terkudungnya ruas ujung ibu jari. Selain itu ditemukan pula luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut dan cacat permanen pada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi secara hukumunsur melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby



bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celana, berwarna Coklat, dengan ukuran 32, oleh karena terbukti barang bukti tersebut milik dari korban/ saksi Fairis Husaini untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fairis Husaini sedangkan 1 (satu) buah Baju, warna Hitam, ukuran L, dengan bertuliskan GUESS, oleh karena dipakai pada saat melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlalu bersikap emosional;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengharuskan Hakim menjatuhkan pidana secara proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 KUHP, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman Masyarakat;
- Memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam Masyarakat;
- Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebakan rasa bersalah pada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk jenis tindak pidana ini, pidana penjara merupakan pilihan yang tepat dan diperlukan namun, penerapannya tetap harus dalam batas-batas yang proporsional dan individual, sesuai dengan peran serta tingkat keterlibatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara komprehensif seluruh pedoman pemidanaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tersebut dirasa sepadan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sekaligus mencerminkan sikap tegas hukum terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan pribadi Terdakwa yang masih muda, pengakuan dan penyesalan Terdakwa yang tulus, serta tingkat keterlibatan yang tidak termasuk dalam kategori berat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan putusan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh pedoman pemidanaan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL KOMAR ALIAS KIKUK BIN RATMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana, berwarna Coklat, dengan ukuran 32, dikembalikan kepada saksi korban Faris Husaini dan ;
 - 1 (satu) buah Baju, wama Hitam, ukuran L, dengan bertuliskan GUESS, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 September 2026, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, S.H. Muhammad Sukamto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wahyu Indra Cahyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Teguh Santoso, S.H.
ttd

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2026/PN Sby